

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2074/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน

จำกัด

โจทก์

นายบุญส่ง หงษ์มณี กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 292 (2), มาตรา 293

การที่จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ และจำเลยทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้วนั้น โจทก์ยอมขอให้ศาลบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ทันที

เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์เพราะกลฉ้อฉลเจตนาหลง หรือจงใจหนึ่งเสียมิใช่ข้อความจริงของจำเลยที่ 2 และโจทก์อันจะเป็นผลให้สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ตกเป็นโมฆะแล้วคดีจึงไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะให้การบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดีจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ ๑ ได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วหากศาลพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชนะคดีโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีนี้แก่จำเลยที่ ๑ อีกต่อไป ฉะนั้น จึงขอให้ศาลชั้นต้นสั่ง

งดการบังคับคดีไว้เพื่อรอฟังคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๙๒(๒)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาว่ามีเหตุสมควรที่จะให้งด
การบังคับคดีไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๒(๒) หรือไม่
ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ และจำเลยทั้ง
สองมิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้ว เห็นว่าโจทก์ยอมขอให้
ศาลบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ทันที จำเลยที่ ๑ อ้างว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ก็เพราะจำเลยที่ ๑ ไม่ทราบว่า โจทก์ได้รับชำระ
หนี้รายเดียวกับหนี้ในคดีนี้ไปแล้ว หากจำเลยที่ ๑ ทราบ ก็จะไม่ทำยอมกับโจทก์นั้น
เห็นว่าเป็นข้ออ้างของจำเลยที่ ๑ เพียงฝ่ายเดียว โจทก์ไม่ได้ยอมรับตามข้ออ้างของ
จำเลยที่ ๑ ด้วย และยังเป็นคดีโต้เถียงกันอยู่ จึงไม่พอฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ทำยอมใน
คดีนี้เพราะกลฉ้อฉล เจตนาลวง และจงใจนิ่งเสียไม่ไขข้อความจริงของจำเลยที่ ๒
และโจทก์อันจะเป็นผลให้สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้ระหว่างจำเลยที่ ๑
กับโจทก์ตกเป็นโมฆะตามจำเลยกล่าวอ้าง ดังนั้นข้ออ้างของจำเลยที่ ๑ ตามคำร้อง
จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะให้งดการบังคับคดีไว้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชุมชน สุขแสงเปล่ง-สวีน อัครราษฎร์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

ศาลแพ่งธนบุรี -

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ